

На основу члана 246. став 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),

Репрезентативно удружење послодаваца у угоститељско-туристичкој делатности и естрадно-музичкој делатности Унија послодаваца Србије, Београд (у даљем тексту: Унија послодаваца Србије) и репрезентативни синдикат Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије, Београд (у даљем тексту: Синдикат), закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим колективним уговором утврђују се права и обавезе из рада и по основу рада, односно радног ангажовања лица која обављају уметничку или другу делатност у области културе, било да исту обављају у виду јединог занимања или обављају у виду допунског – додатног занимања, а нарочито: извођење народне, забавне, цез, поп и рок музике, фолклорних и других играчких програма (плес), односно осталих музичких, говорних и сценских извођења културних програма, као и послова стручњака и сарадника у естрадно-музичкој делатности (у даљем тексту: извођач естрадно-музичког програма) и послодаваца у угоститељско-туристичкој делатности и естрадно-музичкој делатности (у даљем тексту: послодавац).

Послодавцем, у смислу овог колективног уговора, сматрају се домаћа и страна правна и физичка лица у угоститељско-туристичкој делатности и естрадно-музичкој делатности, као и сва домаћа и страна правна и физичка лица у чијим објектима се врше угоститељске услуге са извођењем естрадно-музичког програма.

Овај колективни уговор примењује се на послодавце у Републици Србији.

Члан 2.

Овај колективни уговор примењује се на извођача из члана 1. овог колективног уговора, који обавља естрадно-музичку делатност, што доказује уверењем издатим од стране удружења чија је репрезентативност утврђена у складу са Законом о култури или потврдом организације, чија је репрезентативност утврђена у складу са Законом о раду, а која је потписник овог колективног уговора.

Члан 3.

Овај колективни уговор непосредно се примењује.

Уговором о извођачком раду (делу) могу се уговорати већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених овим колективним уговором.

II. АНГАЖОВАЊЕ ИЗВОЂАЧА ЕСТРАДНО-МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА

Домаћи извођачи естрадно-музичког програма

Члан 4.

Извођач може бити радно ангажован у естрадно-музичком програму код послодавца и остваривати права утврђена овим колективним уговором, под условом да има уверење или потврду за текућу годину, којим доказује својство естрадно-музичког уметника или извођача, сагласно члану 2. овог колективног уговора.

Уверење или потврда садржи: име и презиме извођача естрадно-музичког програма, адресу пребивалишта, ЈМБГ, својство, годину и број под којим се води у регистру стицања својства уметника и извођача (у оквиру репрезентативног удружења или организације у складу са чланом 2. овог колективног уговора), број и датум уверења или потврде, као и годину за коју је издато уверење или потврда.

Извођач естрадно-музичког програма је дужан да уверење или потврду (копију) из ст. 1. и 2. овог члана, достави послодавцу, односно посреднику – агенцији (у даљем тексту: Посредник), приликом закључења Уговора о извођачком раду (делу) у који се уписује број уверења или потврде и иста се прилаже уз Уговор.

Извођач естрадно-музичког програма је дужан да уверење са решењем Пореске управе Министарства финансија о задужењу за плаћање доприноса или потврду (копију) из става 1. овог члана и Уговор о извођачком раду (делу) стави на увид инспекцијским службама и овлашћеном представнику (контролору) репрезентативног синдиката, који је потписник овог колективног уговора.

У случају сумње у валидност уверења или потврде, лица из претходног става су овлашћена да изврше копирање, фотографисање односно умножавање и да наложе извођачу естрадно-музичког програма да достави оригинал уверења или потврде.

Лица из става 4. овог члана, приликом обраде података дужна су да поступају у складу са законом којим се регулише заштита података о личности.

Послодавац је дужан да Синдикату обезбеди приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, а посебно оних везаних за примену одредаба овог колективног уговора.

Страни извођачи естрадно-музичког програма

Члан 5.

Страни извођач може бити ангажован у естрадно-музичком програму код домаћег послодавца у складу са одредбама овог колективног уговора, под условом да има јавну исправу о свом статусу издату од надлежне иностране организације, коју је дужан да достави послодавцу, односно Посреднику и Синдикату.

III. УГОВАРАЊЕ ЦЕНЕ РАДА – ХОНОРАРА

Члан 6.

Овим колективним уговором утврђује се минимум права извођача, која се морају поштовати приликом уговарања цене рада – хонорара за извођаче естрадно-музичких програма.

ЦЕНА РАДА – ХОНОРАРА ЗА ИЗВОЂАЧА ЕСТРАДНО-МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА

Члан 7.

Цена рада – хонорара за месечно ангажовање извођача естрадно-музичког програма уговара се:

- за вокалног уметника;
- за инструменталног уметника;
- за вокалног извођача;
- за инструменталног извођача;
- за фолклорног играча и играча модерних игара;
- за водитеља и водитеља у дискотеци (ди-џеја);
- за остале извођаче културних програма;
- за стручњака у култури који обавља послове у естрадно-музичкој делатности (организатор, продуцент, менаџер и сл.);
- за сарадника у култури који обавља стручно-техничке послове за потребе извођења естрадно-музичких програма (реализатор тона, светла и сл.).

Члан 8.

Цена рада – хонорара у смислу члана 7. овог колективног уговора, за месечно ангажовање извођача естрадно-музичког програма, не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Цена рада – хонорара за повремено радно ангажовање извођача естрадно-музичког програма (до четири дана у недељи), за један музички дан не може бити нижа од 5% износа из става 1. овог члана.

Члан 9.

Обавеза послодавца је, да у име и за рачун извођача естрадно-музичког програма, уплати припадајући порез на доходак грађана, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, односно да уплати припадајуће доприносе, у складу са законом којим се регулишу доприноси за обавезно социјално осигурање.

Уколико послодавац ангажује извођача естрадно-музичког програма преко Посредника, дужан је да Посреднику уплати средства из става 1. овог члана, а Посредник је дужан да у име и за рачун извођача, уплати припадајући порез на доходак грађана, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, као и доприносе, у складу са законом којим се регулишу доприноси

Члан 10.

Послодавац, односно Посредник дужан је да извођачу естрадно-музичког програма омогући један слободан дан у недељи у случају месечног ангажмана.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА, ИЗВОЂАЧА ЕСТРАДНО-МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА И ПОСРЕДНИКА

Члан 11.

Послодавац и извођач естрадно-музичког програма уређују међусобна права и обавезе Уговором о извођачком раду (делу) у складу са овим колективним уговором и законом.

Уговором о извођачком раду (делу) могу се утврдити и друга права и обавезе послодавца и извођача естрадно-музичког програма, која нису предвиђена овим колективним уговором, ако то није у супротности са законом.

Члан 12.

Уговор о извођачком раду (делу) закључују извођач естрадно-музичког програма и послодавац непосредно или преко Посредника.

Члан 13.

Образац Уговора о извођачком раду (делу) дат је у Прилогу 1. и чини саставни део овог колективног уговора.

Члан 14.

Уговор о извођачком раду (делу) обавезно садржи: цену рада – хонорара, рок исплате, врсту и обим посла, који је извођач естрадно-музичког програма дужан да обави за уговорену цену рада – хонорара, временски период за који је Уговор закључен, услове за раскид Уговора, као и одредбе које се односе на безбедност и здравље на раду, осигурање и материјалну одговорност.

Послодавац је дужан да обезбеди адекватну заштиту музичких инструмената и других реквизита које извођач естрадно-музичког програма користи.

Извођач естрадно-музичког програма је дужан да професионално обавља уговорени посао, да се одговорно и савесно односи према уговореном послу и послодавцу, као и да доприноси квалитетном извођењу естрадно-музичких програма.

Члан 15.

Уговорна страна одговорна за раскид Уговора, дужна је да другој страни надокнади штету у складу са законом.

V. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 16.

У случају спора у поступку примене, измене и допуне овог колективног уговора, спор се решава арбитражом и другим поступцима у складу са законом.

Члан 17.

Арбитража одлучује у Арбитражном већу које има пет чланова, од којих по два члана именују потписници овог колективног уговора самостално, док једног члана потписници овог колективног уговора именују споразумно.

Одлука о Арбитражном већу је обавезујућа, ако се учесници спора са њом сагласе пре почетка рада Арбитраже.

Арбитражни поступак траје осам дана од дана формирања Арбитражног већа, а одлука се доноси већином гласова и у писаној форми доставља странкама у спору.

Стране у спору споразумно одређују накнаду за рад арбитра.

Члан 18.

Потписник овог колективног уговора коме је упућена образложена, писана иницијатива за измене и допуне колективног уговора, дужан је да у року од 15 дана од подношења иницијативе, приступи преговорима за закључивање измена и допуна колективног уговора.

Члан 19.

Потписници овог колективног уговора образују Одбор за социјални дијалог.

Одбор из става 1. овог члана има шест чланова, од којих сваки потписник овог колективног уговора именује по три члана и има обавезу да:

- прати примену овог колективног уговора;
- предлаже измене и допуне овог колективног уговора;
- даје мишљење о примени одредаба овог колективног уговора и даје упутства за његову примену и
- разматра актуелна питања материјално-социјалног положаја извођача естрадно-музичког програма и послодаваца.

Одбор из става 1. овог члана ради у складу са Пословником о раду који доноси Одбор, а трошкове његовог рада носе Синдикат и Унија послодаваца Србије.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај колективни уговор закључује се на период од три године.

Овај колективни уговор закључује се у осам истоветних примерака.

Члан 21.

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У Београду, 6. децембра 2023. године

Унија послодаваца Србије,

За председника,

Милош Ненезић

по овлашћењу Председништва УПС,
број II-32-04/2023

Председник Извршног одбора УПС,

Андреја Бркић, с.р.

Самостални синдикат естрадних
уметника и извођача Србије

Председник,

Драгиша Голубовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Образац Уговора о извођачком раду (делу) за естрадно-музички програм у угоститељству

УГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)

Опште одредбе

Уговорне стране

1. Послодавац _____,

из _____ Ул. _____,

матични број _____, општина _____,

текући рачун _____, ПИБ _____,

2. Извођач естрадно-музичког програма _____,

из _____ Ул. _____,

општина _____, Текући рачун _____,

статус _____, ЈМБГ _____,

својство осигураника (заокружити):

1. Самостални уметник – извођач (Уверење из члана 64. Закона о култури)

2. Запослен (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)

3. Незапослен (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)

4. Предузетник (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)

5. Пољопривредник (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)

6. Пензионер (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)

7. Студент – ђак (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије).

Уговорне стране су се договориле о следећем:

Члан 1.

Послодавац радно ангажује извођача за извођење естрадно-музичког програма под називом – у својству _____, место _____, објекат – сала _____, дан – период _____, од сати _____ до _____ сати.

Слободан дан у недељи је _____.

Члан 2.

Шеф оркестра музичког ансамбла – групе (у даљем тексту: оркестар) може закључити уговор у име чланова оркестра, с тим да читко упише све податке назначене у члану 14. овог уговора и дужан је да сваком извођачу естрадно-музичког програма појединачно достави копију овог уговора.

Обавезе извођача естрадно-музичког програма

Члан 3.

Извођач естрадно-музичког програма се обавезује:

1. Да достави копију јавне исправе о свом статусу (Уверење) или Потврду, у смислу члана 2. и члана 4. Посебног колективног уговора, која се прилаже уз овај уговор и даје на увид Инспекцији односно овлашћеном представнику (контролору) Синдиката, заједно са овим уговором о извођачком делу, као и да им омогући копирање, фотографисање односно умножавање и да на захтев ових лица достави оригинал исправе (Уверења или Потврде),
2. да буде на месту извођења програма у заказано време, односно да присуствује и заказаним пробама,
3. да квалитетно и професионално изводи естрадно-музички програм за који је ангажован, у складу са концепцијом – сценаријем програма, односно у складу са договором са послодавцем,
4. да по договору достави свој рекламни материјал (сlike, плакате, постере и др.), ако је то потребно за рекламирање програма,
5. да буде једнообразно одевен, ако се то предвиди за чланове оркестра или извођача, односно у одговарајућој гардероби,
6. да поштује одлуке руководиоца ансамбла – оркестра, руководиоца програма, односно другог овлашћеног лица, послодавца задуженог за реализацију музичког програма,
7. да се дисциплиновано и долично понаша и поштује пословни ред код послодавца,
8. да све неспоразуме и спорове у вези са извршавањем овог уговора решава споразумно преко овлашћених представника – руководиоца програма којег одреди послодавац, а ако то не успе може се обратити Синдикату, потписнику Посебног колективног уговора.

Обавезе послодавца

Члан 4.

Послодавац се обавезује:

1. да обезбеди све неопходне услове за несметано одвијање естрадно-музичког програма у којем учествује извођач естрадно-музичког програма,
2. да изврши одмах, а најкасније у року од осам дана (посредник у року од 3 дана од дана наплате средстава од послодавца), исплату извођачу за изведени естрадно-музички програм и то:
 - а) на име извођачко-ауторског хонорара (цена рада – хонорара за месечно ангажовање) _____ динара, односно укупно _____ динара за изведени програм за музичке дане, на текући рачун број _____ код _____ банке,
 - б) на име извођачко-ауторског хонорара (цена рада – хонорара за повремено радно ангажовање-за музички дан) _____ динара, односно укупно _____ динара за изведени програм за (до 4 дана) музичка дана, на текући рачун број _____ код _____ банке,
 - в) да обрачуна и плати припадајући порез и доприносе у складу са законом,
 - г) путне трошкове у износу од _____ динара,
3. да извођачу естрадно-музичког програма обезбеди здраве и безбедне услове рада, што подразумева одговарајуће опремљен простор за извођење програма, као и адекватну заштиту од било које врсте атака на личност извођача, односно његовог психичког или физичког малтретирања,
4. да обезбеди адекватну заштиту музичких инструмената и других реквизита које извођач естрадно-музичког програма користи.

Заједничке одредбе

Члан 5.

У случају да извођач естрадно-музичког програма изостане из програма, који је предмет овог уговора услед више силе (смрт у породици, несрећа, тежа болест или сл.), дужан је да достави доказе о разлогу изостанка из програма послодавцу, као и да га благовремено о томе обавести.

Члан 6.

У случају да извођач естрадно-музичког програма изостане из програма својом кривицом, платиће пенале у износу од _____ % уговорене цене рада – хонорара, као и износ настале штете због његовог неучествовања у програму који се објективно утврди.

Члан 7.

У случају да се програм не одржи кривицом послодавца исти се обавезује да извођачу естрадно-музичког програма надокнади _____ % од уговорене цене рада – хонорара из члана 4. овог уговора и исплати друге уговорене накнаде, ако је путовање извршено.

У случају да се програм не одржи због више силе (ванредна ситуација, несрећа, обустава рада и штрајк и сл.) без кривице послодавца, извођачу естрадно-музичког програма припадају само путни трошкови, ако је путовање извршено.

Члан 8.

Овај уговор се може раскинути споразумно. Споразум се сачињава у писаној форми.

Члан 9.

Уговор се може раскинути једнострано.

Извођач естрадно-музичког програма може раскинути уговор ако послодавац не извршава своје обавезе утврђене чланом 4. овог уговора.

Послодавац може раскинути овај уговор ако извођач естрадно-музичког програма не извршава своје обавезе утврђене чланом 3. овог уговора.

У случају из става 2. овог члана, извођачу естрадно-музичког програма радно ангажовање престаје даном раскида уговора.

Раскид уговора се доставља другој страни у писаној форми.

Члан 10.

Послодавац је дужан да у случају из члана 9. став 2. овог уговора, извођачу естрадно-музичког програма исплати цену рада – хонорар из члана 4. и члана 14. овог уговора, сразмерно времену изведеног програма, са припадајућим порезом и доприносима, као и друге уговорене накнаде, ако је путовање извршено.

Члан 11.

Извођач естрадно-музичког програма је дужан да у случају из члана 9. став 3. овог уговора надокнади послодавцу стварну штету, ако се стране споразумно другачије не договоре.

Члан 12.

Послодавац и извођач естрадно-музичког програма могу покренути поступак арбитраже у случају спора из члана 9. овог уговора.

Арбитража има три члана, од којих по једног имају послодавац и Синдикат, а трећег споразумно одређују.

Арбитража је дужна да донесе одлуку у року од осам дана од дана покретања спора.

Одлука арбитраже има снагу судског поравнања.

Посебне одредбе

Члан 13.

Уговарачи, у смислу члана 3. став 2. Посебног колективног уговора, утврђују односно уговарају посебно следеће услове и права

Члан 14.

У случају да шеф оркестра – групе закључује уговор у име извођача естрадно-музичког програма, шеф оркестра – групе је дужан да достави послодавцу копије уверења – потврде извођача.

Чланови оркестра – групе су:

Име и презиме ЈМБГ

1. _____

општина својство осигураника

број уверења – потврде износ хонорара

Текући рачун	пословна банка
2. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења – потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
3. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења – потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
4. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења – потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
5. Име и презиме	ЈМБГ

општина	својство осигураника
---------	----------------------

--	--

број уверења – потврде	износ хонорара
------------------------	----------------

--	--

Текући рачун	пословна банка
--------------	----------------

--	--

6. Име и презиме	ЈМБГ
------------------	------

--	--

општина	својство осигураника
---------	----------------------

--	--

број уверења – потврде	износ хонорара
------------------------	----------------

--	--

Текући рачун	пословна банка
--------------	----------------

--	--

7. Име и презиме	ЈМБГ
------------------	------

--	--

општина	својство осигураника
---------	----------------------

--	--

број уверења – потврде	износ хонорара
------------------------	----------------

--	--

Текући рачун	пословна банка
--------------	----------------

--	--

Члан 15.

У случају спора опште месно је надлежан суд на чијем подручју послодавац који ангажује извођача естрадно-музичког програма има седиште.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два налазе код послодавца, један примерак се доставља Синдикату и један примерак задржава извођач естрадно-музичког програма.

Уговор је закључен дана _____ године.

Извођач естрадно-музичког програма или шеф оркестра За послодавца

--	--

Број и датум уверења / потврде

о својству извођача естрадно-музичког програма

и назив организације / удружења
